

1501142-22.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... revelam que RONDINELI estava envolvido com o tráfico e que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente para este fim.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501142-22.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501142-22.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222628/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 19659270 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1821/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1821/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2222628 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONDINELI GALDINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

RONDINELI GALDINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 20 horas e 51 minutos, na Rua José de Alencar Ribas, n.º 174, Vila Antônio Augusto, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, supostamente, trazia consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 33 (trinta e três) porções de crack (subproduto da cocaína) e 11 (onze) porções de Cannabis sativa L. (maconha), sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11 e laudo de constatação provisória a fls. 28/31. O réu constituiu defensor e apresentou defesa prévia (fls. 90/91), sendo recebida a denúncia em 22/10/21 (fls. 122/124) e citado o acusado.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação do réu, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 28/31), Exame Químico-Toxicológico (fls. 102/104), Laudo Pericial (fls. 111/116) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria, de igual forma, restou cabalmente comprovada, a começar pela confissão do réu.

Em interrogatório judicial, o réu RONDINELI GALDINO disse que tem 35 anos, é amasiado, tem três filhos, trabalhava em um lava rápido, estudou até a sétima série, já foi condenado por roubo e tráfico. Quanto aos fatos, admitiu que foram encontradas drogas em sua residência, esclarecendo que a arma de fogo, isto é, um simulacro, seria entregue ao dono da arma. Confessou que estava vendendo as drogas há uns dois meses e pouco após perder o emprego no lava rápido em razão da pandemia. Disse que estava dentro de casa, na cozinha, sendo abordado no interior do imóvel. Sabe que está errado e que tem que pagar por seu erro. Está arrependido do que fez. Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A par da confissão, o policial militar WALACE FERREIRA CORREA, em juízo, confirmou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Bairro quando acessaram a via e se depararam com o réu segurando uma sacola plástica e com um volume na cintura. O réu tentou se esquivar para trás em uma residência e dispensou algo no chão, posteriormente identificado como uma sacola, onde localizaram drogas e, ao lado, um simulacro de arma de fogo; além disso, o réu estava com um celular. O réu admitiu a prática do tráfico, esclarecendo que ali era sua residência e que há três meses vendia drogas, pois estava desempregado. Não conhecia o acusado anteriormente. Cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, as circunstâncias da prisão, o encontro de variadas drogas embaladas individualmente e prontas para o comércio (33 porções de crack e 11 porções de maconha), além de dinheiro (R\$367,00), bem como a apreensão de embalagens e um simulacro de arma de fogo, associados à confissão judicial, revelam que RONDINELI estava envolvido com o tráfico e que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente para este fim.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente,

constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

Considere-se, ainda, que "[...] não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido [...]" (RT 729/542).

Por fim, não há que se falar em estado de necessidade, pois, como é de sabença geral, a excludente em questão somente se caracteriza pela "situação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, em que lesa bem de outrem, para não sacrificar direito seu ou alheio, cujo sacrifício não podia ser razoavelmente exigido" (in Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 7ª Edição, Ed. Renovar, pág 95).

Desse modo, simples alegações de dificuldades impulsionadas pelo desemprego e pela pandemia - cuja veracidade, gravidade e intensidade não restaram comprovadas nos autos - não têm o condão de elidir a responsabilidade criminal de RONDINELI pelos fatos que lhe foram atribuídos.

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo de traficar, impõe-se a condenação do réu RONDINELI GALDINO pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, respeitado o sistema trifásico, há de ser considerada a expressiva quantidade de entorpecentes (33 porções de crack e 11 porções de Cannabis sativa L.), bem como a natureza nociva do crack, os maus antecedentes do réu, inclusive por tráfico (autos nº 6717-75.2007.8.26.0101 - fls. 172/176) e sua personalidade voltada à prática delinquente. Assim, sendo desfavoráveis tais circunstâncias, a pena base deve ser exasperada em 1/5 (um quinto), totalizando 06 anos de reclusão, além 600 dias-multa.

Anote-se que, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão.

Incide a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado foi condenado em definitivo por roubo nos autos de nº 4199-68.2014.8.26.0101 (fls. 172/176). Além do mais, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade.

Desse modo, nos termos do artigo 67 do Código Penal, faço preponderar a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Com efeito, a quantidade de drogas apreendida em poder do acusado, associada não só à apreensão de embalagens e de um simulacro de arma de fogo, como também de dinheiro em espécie são indicativos verossímeis de que RONDINELI não consiste traficante eventual, demonstrando premeditação, dolo exacerbado e dedicação habitual à atividade criminoso, situações incompatíveis com o benefício em tela. O próprio réu admitiu em seu interrogatório judicial que vinha se dedicando ao tráfico há quase três meses, o que afasta a eventualidade da conduta.

Outrossim, cuida-se de portador de maus antecedentes por tráfico de drogas (autos nº 6717-75.2007.8.26.0101 - fls. 172/176) e reincidência, já que condenado criminalmente por roubo nos autos de nº 4199-68.2014.8.26.0101 (fls. 172/176), o que, por óbvio, comprova tratar-se de pessoa dedicada ao crime. Não se olvide que o reconhecimento do tráfico privilegiado somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes criminais, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, evidentemente, não se cuida o acusado RONDINELLI. Assim, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Deverá o réu, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, conforme acima fundamentado, o acusado possui maus antecedentes por tráfico (autos nº 6717-75.2007.8.26.0101 - fls. 172/176) e reincidência, já que condenado criminalmente por roubo (autos nº 4199-68.2014.8.26.0101 - fls. 172/176), o que reforça a necessidade de fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, tanto o mais porque não cumprida cautelarmente fração de pena que justifique a fixação de regime mais brando, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal e artigo 112 da LEP.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I, II e III, parte final do Código Penal, uma vez que o acusado não preenche os pressupostos legais, notadamente em face da insuficiência da medida, já que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão e por se tratar de réu portador de maus antecedentes por tráfico (autos nº 6717-75.2007.8.26.0101 - fls. 172/176) e reincidência (autos nº 4199-68.2014.8.26.0101 - fls. 172/176).

Ainda, a par da apreensão de variadas drogas, já embaladas para venda, a localização de um simulacro e embalagens em sua residência indica maior periculosidade do réu, a evidenciar que eventual substituição da pena corporal não se afigura socialmente recomendável ao caso concreto, sob pena de se criar o caos social e o indevido sentimento de impunidade.

No sentido de que eventual substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se revela suficiente para punir e prevenir condutas que tais, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO.

CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIVERSIDADE IMPOSSIBILIDADE. I. A caracterização do crime de associação permanente para o tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da prova é

inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena de que o paciente 'pertence a uma

hierarquia superior no tráfico de entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, não são circunstâncias estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza, está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4. Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à luz de motivação

excludente, em natureza, das condições da pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena privativa de liberdade, por necessária consequência, ante sua insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC 31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j . 04/09/2007, DJe 04/08/2008) - destaque nosso.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu RONDINELI GALDINO às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor unitário, por infração ao artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez reforçados os pressupostos da prisão preventiva por força da sentença condenatória. Expeça-se o necessário.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Custas na forma da lei.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 62 da lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, de eventual importância em dinheiro apreendida em poder do réu, porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas, bem como dos demais objetos apreendidos nos autos.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários à advogada nomeada nos autos para defesa do réu, observados os termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública.

P.R.I.C.

Caçapava, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA